

Ristori CUP per il sisma del 2016 a favore dei soli Comuni terremotati



Pratica Amministrativa | 27 luglio 2022 | n. 2 | di **Alessandro Mercari**

Il Direttore Generale delle Finanze con il Decreto 9 giugno 2022 ha fissato i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l'applicazione dell'esenzione del canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Così come già avvenne negli anni precedenti, il nuovo decreto ha previsto il ristoro a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 1 comma 997 della Legge n. 145 del 2018, solo a favore degli stessi comuni terremotati rientranti negli allegati al Decreto Legge 189 del 2016, ovvero i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, e del 18 gennaio 2017. Si tratta di determinati Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il Decreto del 9 giugno 2022 non avrebbe invece dovuto interessare tutti i comuni del territorio nazionale? Sicuramente sì. La norma da cui trae origine il decreto per il riconoscimento del mancato gettito CUP, va ad interessare potenzialmente tutti gli enti territoriali del nostro paese.

Molti Comuni, Province e Città Metropolitane che quest'anno, così come negli anni precedenti, hanno riconosciuto le esenzioni a favore di quei soggetti con sede legale o operativa nei comuni terremotati, non potranno così richiedere alcuna forma di rimborso. Questo nonostante sia stato occupato il suolo pubblico nel loro territorio di competenza, ubicato fuori dal cratere del sisma.

Operatori del commercio ambulante con sede ad esempio in Abruzzo che partecipano a fiere e mercati in tutt'Italia, ditte edili con sede in zona terremotata che svolgono lavori in regioni diverse, godono correttamente delle agevolazioni riconosciute dal Legislatore, a fronte delle quali i Comuni interessati non avranno alcun riconoscimento.

Come detto l'agevolazione fu disposta dal comma 997 della Legge Finanziaria 2019 che volle esentare le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e le occupazioni di suolo pubblico per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici.

L'aver previsto da parte del Legislatore di un solo requisito soggettivo, ovvero la sede del soggetto passivo, per fruire dell'agevolazione e non anche la presenza di un requisito oggettivo legato al luogo in cui si concretizza il presupposto, ovvero il luogo di esposizione o di occupazione, crea una potenziale applicabilità della norma su tutto il territorio nazionale.

In particolare, mentre la parte legata al presupposto pubblicitario si concretizza generalmente negli stessi comuni interessati al terremoto, visto che è limitata alle sole insegne d'esercizio, la parte di agevolazione legata alle occupazioni di suolo pubblico andrà in molti casi ad interessare territori ubicati fuori dal territorio colpito dal sisma. Per questo il decreto avrebbe più correttamente dovuto valutare l'ipotesi di richiesta di ristoro anche da parte di diverse pubbliche amministrazioni non rientranti negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016.

Situazione che si è rinnovata anche con l'introduzione della disciplina del Canone Unico e del Canone Mercatale, grazie a due distinte disposizioni, l'articolo 17-ter della Legge 21 del 26/02/2021 e l'articolo 1 comma 451 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che hanno rispettivamente prolungato l'agevolazione per l'esercizio finanziario 2021 e 2022. Entrambe le norme si riconducono alle fattispecie individuate dal comma 997, consentendo così di estendere l'esenzione anche con i nuovi canoni patrimoniali.

Riferimenti normativi:

- › Decreto 9 giugno 2022 Ministero dell'economia e delle Finanze
- › Articolo 1 comma 997 della Legge n. 145 del 2018
- › Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con mod. dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229
- › Articolo 17-ter della Legge 21 del 26/02/2021
- › Articolo 1 comma 451 della legge 30 dicembre 2021 n. 234